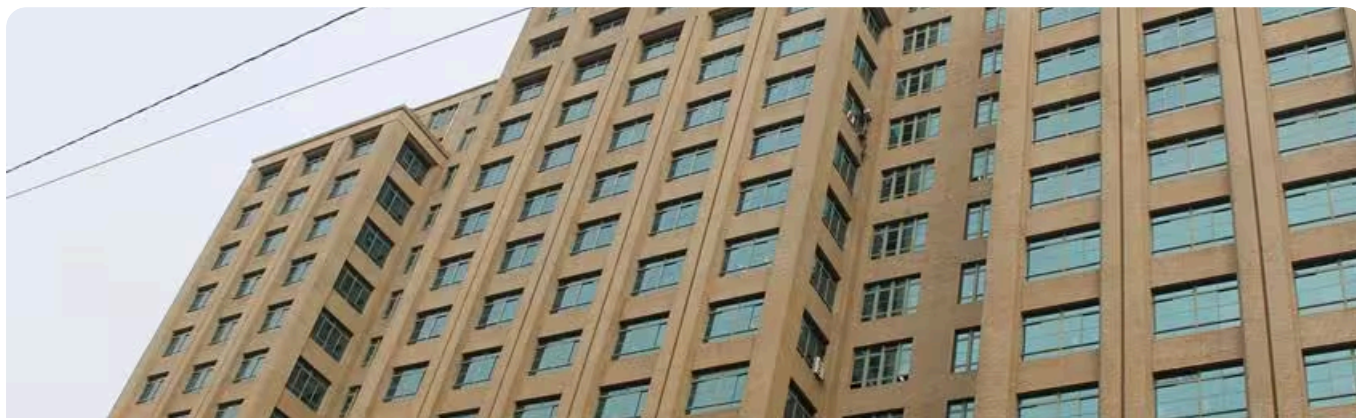




Fonte: divulgação/SEFAZ-SP

TIT-SP

Falhas metodológicas em levantamento fiscal levam TIT-SP a cancelar cobrança de ICMS

Publicado em 16/03/2026 às 14:26  5

Tempo de leitura: 3 minutos

in



Compartilhar matéria

O Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo decidiu negar provimento ao Recurso de Ofício e manter a decisão de primeira instância que cancelou a acusação fiscal referente ao item I.1 do Auto de Infração e Imposição de Multa AIIM nº 5024384-6. O julgamento foi realizado pela Sétima Câmara Julgadora e confirmou a improcedência da autuação relativa à suposta saída de mercadorias sem documentação fiscal, apurada por meio de levantamento fiscal referente aos exercícios de 2017 e 2018.

O auto de infração havia sido lavrado contra uma empresa do setor de distribuição, sob a alegação de falta de recolhimento de ICMS no valor de R\$ 1.924.952,47, apurado mediante levantamento fiscal baseado na comparação entre entradas e saídas de mercadorias. A fiscalização utilizou como fundamento o artigo 509 do Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo, aprovado pelo Decreto nº 45.490/2000, além de apontar infrações relacionadas aos artigos 58 e 87 do mesmo regulamento. A penalidade aplicada teve como base o artigo 85, inciso I, alínea "a", da Lei nº 6.374/1989, que disciplina o ICMS no Estado de São Paulo.



Clique aqui e entre no nosso canal de notícias do Whatsapp

Durante o julgamento, foram examinadas as inconsistências apontadas pela defesa em relação à metodologia adotada pela fiscalização. Um dos pontos analisados envolveu o levantamento referente à mercadoria classificada na NCM 4818, relacionada a papel higiênico. Segundo os autos, a fiscalização comparou entradas registradas em rolos com saídas registradas em unidades diversas, como rolos, pacotes e fardos, sem demonstrar a conversão adequada das unidades de medida. A análise do processo indicou que essa inconsistência comprometia a confiabilidade da apuração das diferenças de estoque utilizadas como base para a acusação.

Outro ponto examinado no julgamento tratou da comparação entre mercadorias classificadas em códigos distintos da NCM. Em um dos exemplos discutidos no processo, a fiscalização cotejou entradas de cobertores com saídas de playgrounds, em razão de erro de classificação na nota fiscal do fornecedor. O próprio auditor reconheceu posteriormente a incorreção do código NCM utilizado, porém a correção não foi refletida no relatório conclusivo do levantamento fiscal. Esse equívoco resultou na indicação de diferença de milhares de unidades de mercadorias, situação considerada incompatível com os elementos documentais constantes dos autos.

O tribunal também analisou aspectos procedimentais do processo administrativo tributário. Constatou-se que o contribuinte apresentou defesa nos termos previstos no Decreto nº 54.486/2009, que regulamenta o processo administrativo tributário paulista, incluindo manifestações posteriores previstas nos artigos 100, 101 e 102 do decreto. O julgamento considerou ainda as regras da Lei nº 13.457/2009, especialmente o artigo 45, relativo aos pressupostos de admissibilidade e processamento de recursos no âmbito do Tribunal de Impostos e Taxas.

Ao examinar o mérito da autuação, o órgão julgador destacou que o levantamento fiscal é técnica destinada a verificar diferenças quantitativas na movimentação de mercadorias, considerando estoque inicial, entradas, saídas e estoque final. Esse procedimento exige a identificação precisa das mercadorias analisadas e a utilização de critérios consistentes para a comparação entre documentos fiscais e registros de estoque. A ausência desses elementos pode comprometer a liquidez e certeza do crédito tributário constituído.

Com base na análise do conjunto probatório e das inconsistências identificadas na metodologia do levantamento fiscal, a Sétima Câmara Julgadora decidiu conhecer integralmente do Recurso de Ofício e negar-lhe provimento, mantendo a decisão que havia julgado improcedente a acusação fiscal relativa ao item I.1 do AIIM nº 5024384-6. A decisão foi proferida em sessão virtual realizada em 13 de março de 2026, no âmbito do Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.

Fonte: Rota da Jurisprudência – APET

Processo: 5024384-6

Data da publicação da decisão: 16/03/2026

CLIQUE AQUI e faça o download da decisão

Tags:

autuação cancelada

Lei 6374/1989

RICMS 2000

Tribunal de Impostos e Taxas SP

levantamento fiscal

recurso de ofício

TIT-SP

ICMS

CURSOS DA APET



1º Workshop APET de 2026 – Devedor Contumaz e a Lei Complementar nº 225/2026 (Somente Presencial) – 17/03/2026



Tributação do Agronegócio: Regime Atual e Reforma Tributária – 23/03/2026



Curso de Extensão – Wealth Planning – Família, Patrimônio e Tributação: Novo Cenário Normativo – Turma 5 – 13/04/2026



Curso de Extensão Contencioso Administrativo e Judicial



Direito aduaneiro e tributação do comércio exterior na reforma



Curso de Extensão: IRPF na Prática – Como declarar o Imposto de

pós reforma tributária
(IBS e CBS) –
28/04/2026

tributária – (IBS, CBS,
Imposto Seletivo e os
novos desafios da
importação e
exportação) –
08/05/2026

Renda Pessoa Física –
08/04/2026

MP EDITORA: LANÇAMENTOS



Notícias Relacionadas

TIT-SP

194

TIT-SP mantém auto de infração contra contribuinte por creditamento indevido de ICMS-ST

17 de dezembro de 2025

TIT-SP

71

TIT-SP cancela cobrança de ITCMD por falta de provas em doação de ações

1 de dezembro de 2025

TIT-SP

87

TIT-SP reduz autuação fiscal contra operadora logística e afasta responsabilidade contra empresas depositantes de mercadorias.

3 de dezembro de 2025

STF	Comentário	Princípios
STJ	Editorial	Editoriais
Decisões	Reforma	Política de
Administrativas	Tributária	Privacidade
CARF	Rota da	Termos e
Receita	Contabilidade	Condições de
Federal		Uso
TIT-SP		